

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 797 del 30/11/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 363 del 30/11/2023

OGGETTO: PNRR M2C4-2.2 (Legge 160/2019 art. 1 c. 29 e ss. - Annualità 2022).
Intervento di “Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità sul lungomare Ulisse, ed efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido e Fiasco Baldaia”.
Liquidazione 1° ed ultimo SAL (Stato Finale).-
CUP: C87H22001630006 **CIG:** 9375232E2E **IMP.** 147 **CAP.** 1035 - **COD.** 1701202



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con l'art.1, comma 29 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n° 160, «bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», è stato previsto, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche:

- efficientamento energetico;
- sviluppo territoriale sostenibile;

-l'art.1, comma 30, della Legge n° 160 del 2019, attribuisce il contributo ai comuni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli importi indicati negli allegati da A) a G);

-il decreto 30 gennaio 2020 del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, disciplina le modalità di attuazione a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai comuni secondo quanto previsto dall'art. 30 del D.L. Crescita;

-il contributo destinato al Comune di Squillace ammonta a 50.000 euro;

-con deliberazione n° 74 del 16.07.2022, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità sul lungomare Ulisse, ed efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido e Fiasco Baldaia” di Squillace, redatto dall'arch. Antonio Macaluso, per l'importo complessivo di € 50.000,00 suddiviso in € 38.095,59 per lavori a base d'asta, € 1.553,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 10.351,03 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Preso atto che:

-con propria determinazione n° 373 del 29/08/2022, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, all'impresa P.A. Costruzioni Generali srl, con sede in via C. Cattaneo snc, 88100 Catanzaro, con il ribasso del 4,231 % e, quindi, per l'importo netto di € 36.483,77, a cui vanno sommati € 1.553,38 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge pari a € 3.803,71;

-con propria determinazione n° 427 del 23/09/2022, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, in via definitiva, all'impresa P.A. Costruzioni Generali srl, con sede in via C. Cattaneo snc, 88100 Catanzaro, in quanto la determinazione n° 373 del 29/08/2022 ha acquisito piena efficacia, coma da attestazione del RUP prot. n° 5769 del 23/09/2022, che ha accertato il possesso definitivo in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi come richiesti dagli elaborati di gara

-il contratto è stato stipulato a misura, mediante l'invio per corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016;

-i lavori sono stati ultimati il giorno 03/11/2022, come da certificato di ultimazione lavori redatto in data 04/11/2022 dalla Direzione Lavori e, pertanto, in tempo utile considerate le sospensioni delle lavorazioni;

-sono stati redatti il conto finale dei lavori nonché il certificato di regolare esecuzione;

Viste:

-la determinazione n° 648 del 27.12.2022 di approvazione degli atti di Contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione relativi al 1° ed ultimo S.A.L. (Stato Finale), redatti dal Direttore dei Lavori, ed il certificato di pagamento della 1^ rata, redatto dal Responsabile del procedimento dell'importo complessivo di € 38.239,58 oltre IVA al 10% pari a € 3.823,96;

-la fattura n° FATTPA 8_23 del 23.11.2023 di complessivi € 42.063,54, di cui € 38.239,58 per imponibile ed € 3.823,96 per IVA al 10%, emessa dall'Impresa P.A. Costruzioni Generali s.r.l. - Unipersonale con sede in via C. Cattaneo snc a Catanzaro;

Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n° 95 del 27.10.2023, con la quale è stata autorizzata l'anticipazione di cassa, per l'importo complessivo di € 42.063,54 IVA compresa al 10%, per poter procedere all'emissione dei mandati di pagamento, per i lavori di *“Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità sul lungomare Ulisse, ed efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido e Fiasco Baldaia”*;

Constatato che nelle more dell'emissione del finanziamento per la realizzazione dell'opera in oggetto, occorre procedere a corrispondere all'impresa esecutrice l'importo del 1° ed ultimo S.A.L. (Stato Finale);

Ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione del 1° ed ultimo S.A.L. (Stato Finale), pari a complessivi € 42.063,54 di cui € 38.239,58 per imponibile ed € 3.823,96 per IVA al 10%, all'impresa P.A. Costruzioni Generali s.r.l. - Unipersonale con sede a Catanzaro, con anticipazione di fondi comunali, in attesa del materiale accreditamento dei fondi da parte del competente Ministero a valere sul PNRR Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 4 Tutela del territorio e della risorsa idrica, Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni;

Dato atto di aver verificato la regolarità contributiva dell'Impresa P.A. Costruzioni Generali s.r.l. - Unipersonale con sede a Catanzaro e che il documento attestante la stessa è identificato con D.U.R.C. regolare prot. INPS_38144493 con scadenza validità il 19/02/2024;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora vigente;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

- 1. di approvare**, siccome approva, la fattura n° FATTPA 8_23 del 23.11.2023 di complessivi € 42.063,54 di cui € 38.239,58 per imponibile ed € 3.823,96 per IVA al 10%, emessa dall'Impresa P.A. Costruzioni Generali s.r.l. - Unipersonale con sede a Catanzaro relativa ai lavori di *“Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità sul lungomare Ulisse, ed efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido e Fiasco Baldaia”*;
- 2. di liquidare e pagare**, per i motivi esposti in narrativa, la fattura elettronica n° FATTPA 8_23 del 23.11.2023, emessa dalla ditta P.A. Costruzioni Generali s.r.l. - Unipersonale con sede in via C. Cattaneo snc a Catanzaro, pari a complessivi € 42.063,54, di cui € 38.239,58 per imponibile ed € 3.823,96 per IVA al 10%, a saldo di ogni suo avere, per il 1° ed ultimo S.A.L. (Stato Finale) dei lavori dalla stessa eseguiti e relativi l'opera denominata *“Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità sul lungomare Ulisse, ed efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido e Fiasco Baldaia”*;

3. **di dare atto** che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt.153 e 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
4. **di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
5. **di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della ditta P.A. Costruzioni Generali s.r.l. - Unipersonale con sede in via C. Cattaneo snc a Catanzaro, per l'intervento in oggetto per complessivi € 42.063,54, di cui € 38.239,58 per imponibile ed € 3.823,96 per IVA al 10%;
6. **di stabilire** che alla spesa dell'opera sarà fatto fronte con il finanziamento meglio specificato in narrativa;
7. **di dare atto che** il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sul Cap. 1035 - Cod. 1701202 del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico

(arch. Antonio Macaluso)